



MANUALE • ORDINAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI

Ordinamento delle Amministrazioni

Manuale di Ordinamento e Organizzazione delle
Amministrazioni per il concorso RIPAM

VERSIONE

1

DATA

2026-05-12

DIRITTI

Uso personale • Tutti i
diritti riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 • Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 • Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 • Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 • Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

Indice dei capitoli

Clicca su un capitolo per navigare direttamente al contenuto

01	Principi generali di organizzazione e dirigenza pubblica	24 dom.	MEDIA FREQUENZA
02	Il Ministero dell'Interno: struttura e organizzazione	50 dom.	ALTA FREQUENZA
03	Il Ministero dell'Istruzione e del Merito	42 dom.	ALTA FREQUENZA
04	L'ordinamento scolastico e l'autonomia delle istituzioni scolastiche	16 dom.	MEDIA FREQUENZA
05	Il Ministero dell'Universita' e della Ricerca e l'ANVUR	28 dom.	MEDIA FREQUENZA
06	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	51 dom.	ALTA FREQUENZA
07	L'Agenzia delle Entrate e le Agenzie fiscali	45 dom.	ALTA FREQUENZA
08	Il Ministero della Giustizia	38 dom.	ALTA FREQUENZA
09	Il Ministero del Turismo	37 dom.	ALTA FREQUENZA
10	L'INPS: organizzazione, organi e strutture	44 dom.	ALTA FREQUENZA
11	L'Ispettorato Nazionale del Lavoro	37 dom.	ALTA FREQUENZA
12	L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la trasformazione digitale	26 dom.	MEDIA FREQUENZA

Principi generali di organizzazione e dirigenza pubblica

MEDIA FREQUENZA

24 domande d'esame D.Lgs. 165/2001 - art. 4, 14, 16, 19

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 165/2001 - art. 4, 14, 16, 19

1.1. Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa

Il D.Lgs. 165/2001 introduce un principio cardine dell'organizzazione pubblica italiana: la **separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione**. Questo principio e' sancito dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e costituisce il fondamento su cui poggia l'intera architettura della dirigenza pubblica.

1.1.1. Le funzioni degli organi di governo

Gli organi di governo (Ministro, Sottosegretari) esercitano le funzioni di **indirizzo politico-amministrativo**. In concreto, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 165/2001, ad essi spettano:

FUNZIONE	CONTENUTO
Atti normativi	Decisioni in materia di atti normativi e atti di indirizzo interpretativo
Obiettivi e programmi	Definizione di obiettivi, priorit�, piani, programmi e direttive generali
Risorse	Individuazione e ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici dirigenziali generali
Criteri generali	Definizione dei criteri per ausili finanziari a terzi, tariffe e canoni
Nomine	Nomine, designazioni e atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni
Verifica	Verifica della rispondenza dei risultati dell'attivit� amministrativa agli indirizzi impartiti

1.1.2. Le funzioni dei dirigenti

Ai dirigenti, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, spetta:

- L'adozione degli **atti e provvedimenti amministrativi**, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
- La **gestione finanziaria, tecnica e amministrativa** con autonomi poteri di spesa
- L'**organizzazione delle risorse umane**, strumentali e di controllo
- La **responsabilità in via esclusiva** dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

ATTENZIONE -- Separazione inderogabile: Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate **soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative** (art. 4, co. 3). Il Ministro NON può revocare, riformare, riservare o avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti (art. 14, co. 3). Questa è una delle domande più frequenti all'esame.

ESEMPIO PRATICO: Il Ministro dell'interno definisce le priorità strategiche in materia di sicurezza pubblica e assegna le risorse ai dipartimenti. È il Capo della Polizia (dirigente) a decidere come organizzare concretamente i servizi di prevenzione, adottare i provvedimenti attuativi e gestire il personale. Se il Ministro volesse adottare direttamente un provvedimento di gestione, violerebbe il principio di separazione.

1.2. L'organizzazione ministeriale: il modello dipartimentale

1.2.1. I dipartimenti

L'organizzazione dei ministeri si articola tipicamente in **dipartimenti**, ciascuno dei quali raggruppa funzioni omogenee riconducibili a grandi aree di intervento amministrativo.

Il criterio guida per l'istituzione dei dipartimenti è l'**aggregazione di funzioni omogenee** riconducibili a grandi aree di intervento. La scelta di organizzare un'amministrazione per dipartimenti risponde alla necessità di **rafforzare il coordinamento tra funzioni affini** e di ridurre sovrapposizioni, migliorando l'efficienza organizzativa.

Il **Capo dipartimento** svolge la funzione di:

- **Coordinamento** delle direzioni generali che afferiscono al dipartimento
- **Attuazione degli indirizzi ministeriali**

- Raccordo tra il livello politico e quello gestionale

I Capi dipartimento sono nominati con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** e sono scelti tra **dirigenti di prima fascia**. La revoca avviene con le stesse forme della nomina.

ATTENZIONE -- Nomina dei Capi dipartimento: In tutti i ministeri (MEF, Interno, Istruzione e merito), i Capi dipartimento sono nominati con d.P.C.M. e scelti tra dirigenti di prima fascia. Fanno eccezione: il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (nominato con D.P.R., → vedi Cap. 8), il Capo della Polizia (nominato con D.P.R., → vedi Cap. 2) e il Ragioniere generale dello Stato (nominato con D.P.R., → vedi Cap. 6).

1.2.2. Le direzioni generali

All'interno di ciascun dipartimento operano le **direzioni generali**, che sono strutture di livello dirigenziale generale con competenze su ambiti funzionali specifici. All'interno delle direzioni generali si collocano gli **uffici dirigenziali non generali**.

La distinzione tra dipartimenti e direzioni generali risponde alla necessità di **distribuire le competenze tra indirizzo strategico e gestione operativa**, assicurando specializzazione funzionale e continuità amministrativa.

1.2.3. Il Segretariato generale

In alcuni ministeri è previsto un **Segretariato generale**, con funzione di:

- Coordinamento amministrativo complessivo
- Raccordo organizzativo tra i dipartimenti
- Supporto al vertice dell'amministrazione

Il Segretario generale non esercita una linea gerarchica diretta sui dipartimenti, ma assicura **coordinamento e raccordo** senza assumere la gestione diretta.

1.3. La dirigenza pubblica

1.3.1. Le due fasce dirigenziali

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 165/2001, nelle amministrazioni pubbliche la dirigenza è articolata in **due fasce**:

FASCIA	DENOMINAZIONE	FUNZIONE TIPICA
Prima fascia	Dirigenti generali	Direzione di uffici dirigenziali generali, direzioni generali, dipartimenti
Seconda fascia	Dirigenti	Direzione di uffici non generali all'interno delle direzioni generali

1.3.2. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

L'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 elenca i compiti dei dirigenti generali:

- Formulano proposte e pareri al Ministro
- **Curano l'attuazione** di piani, programmi e direttive generali del Ministro
- Attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e le risorse
- Adottano atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
- Dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti (con **potere sostitutivo** in caso di inerzia)
- Promuovono e resistono alle liti
- Svolgono attività di organizzazione e gestione del personale e dei rapporti sindacali
- **Concorrono alla prevenzione e contrasto della corruzione** (art. 16, co. 1, lett. l-bis)
- Provvedono al **monitoraggio delle attività a rischio corruzione** e dispongono la rotazione del personale (art. 16, co. 1, lett. l-quater)

1.3.3. Funzioni dei dirigenti (seconda fascia)

L'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 disciplina i compiti dei dirigenti non generali:

- Formulano proposte e pareri ai dirigenti generali
- Curano l'attuazione dei progetti assegnati dai dirigenti generali
- Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici dipendenti
- Provvedono alla gestione del personale e delle risorse assegnate
- Effettuano la **valutazione del personale** assegnato ai propri uffici

1.4. Gli incarichi dirigenziali

1.4.1. Il conferimento degli incarichi

L'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo un sistema articolato per livelli:

TIPO DI INCARICO	MODALITA' DI CONFERIMENTO	FONTE
Segretario generale, Capi dipartimento	D.P.R., previa delibera CdM, su proposta del Ministro	Art. 19, co. 3
Dirigenti generali (livello generale)	d.P.C.M., su proposta del Ministro	Art. 19, co. 4
Dirigenti (livello non generale)	Conferiti dal dirigente generale	Art. 19, co. 5

La **durata** degli incarichi dirigenziali:

- Non può essere inferiore a **3 anni** né eccedere **5 anni**
- Eccezione: durata inferiore a 3 anni se coincide con il collocamento a riposo
- Primo conferimento a dirigente di seconda fascia di incarico generale: durata pari a 3 anni
- Gli incarichi sono **rinnovabili**

ATTENZIONE -- Cessazione degli incarichi apicali: Gli incarichi di cui all'art. 19, co. 3 (Segretari generali, Capi dipartimento) cessano decorsi **90 giorni** dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. spoils system). Questo NON si applica ai dirigenti di seconda fascia con incarico generale.

1.4.2. Incarichi a soggetti esterni

Il co. 6 dell'art. 19 consente il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti **esterni** all'amministrazione, entro i seguenti limiti:

- **10% della dotazione organica** dei dirigenti di prima fascia
- **8% della dotazione organica** dei dirigenti di seconda fascia

I requisiti per i soggetti esterni includono:

- Almeno **5 anni** in funzioni dirigenziali (enti pubblici o privati), oppure
- Particolare specializzazione professionale con almeno 5 anni di esperienza

- Laurea specialistica/magistrale obbligatoria

1.5. L'organigramma e il funzionigramma

1.5.1. L'organigramma

L'**organigramma** e' la rappresentazione grafica della struttura organizzativa. La sua funzione principale e' rendere visibile la struttura, i livelli e le relazioni organizzative dell'ente. La **linea gerarchica** indica il rapporto di responsabilita' e coordinamento tra i diversi livelli organizzativi.

Un organigramma che distingue chiaramente tra centro e periferia consente di **distribuire le funzioni** tra programmazione centrale e attuazione territoriale.

1.5.2. Strutture di staff e di line

TIPO	CARATTERISTICA	ESEMPIO
Strutture line	Responsabilita' di gestione diretta, funzioni operative	Direzioni generali operative
Strutture staff	Supporto specialistico senza responsabilita' di gestione diretta	Uffici legali, informatici, organizzativi

1.5.3. Il funzionigramma

Nel funzionigramma di un ministero, la distinzione tra funzioni di **indirizzo** e funzioni di **gestione** e' rilevante perche' attua il principio di separazione tra responsabilita' politica e responsabilita' amministrativa.

1.6. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro

Ai sensi dell'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, il Ministro si avvale di **uffici di diretta collaborazione** aventi esclusive competenze di supporto e raccordo con l'amministrazione. Questi uffici:

- **Supportano l'attivita' di indirizzo politico** senza esercitare funzioni amministrative di gestione
- Sono istituiti e disciplinati con regolamento

- Vi sono assegnati dipendenti pubblici, collaboratori a tempo determinato, esperti e consulenti
- **Decadono automaticamente** all'atto del giuramento del nuovo Ministro, se non confermati entro 30 giorni

ATTENZIONE -- Divieto per enti non politici: Le amministrazioni i cui organi di vertice non sono espressione di rappresentanza politica hanno il **divieto** di istituire uffici di diretta collaborazione posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice (art. 4, co. 4).

1.7. Il potere del Ministro in caso di inerzia del dirigente

L'art. 14, co. 3 del D.Lgs. 165/2001 prevede un meccanismo graduato:

1. Il Ministro **non puo'** revocare, riformare, riservare o avocare a se' atti di competenza dei dirigenti
2. In caso di **inerzia o ritardo**, puo' fissare un **termine perentorio**
3. Se l'inerzia permane o vi e' grave inosservanza delle direttive, puo' nominare un **commissario ad acta**
4. Resta salvo il potere di **annullamento ministeriale** per motivi di legittimita'

ESEMPIO PRATICO: Il Ministro della giustizia impartisce la direttiva di riorganizzare gli uffici giudiziari di un distretto. Il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria non provvede entro i termini. Il Ministro fissa un termine perentorio di 30 giorni. Persistendo l'inerzia, il Ministro nomina un commissario ad acta per completare la riorganizzazione.

Schema di riepilogo

CONCETTO	DETTAGLIO
Principio cardine	Separazione tra indirizzo politico (organi di governo) e gestione (dirigenti) - - art. 4 D.Lgs. 165/2001
Funzioni organi di governo	Obiettivi, programmi, direttive, ripartizione risorse, nomine, verifica risultati
Funzioni dirigenti	Atti amministrativi, gestione finanziaria/tecnica/amministrativa, organizzazione risorse umane
Dirigenza	Due fasce: prima (generali) e seconda (non generali)
Incarichi apicali (co. 3)	D.P.R., previa delibera CdM, su proposta Ministro -- durata 3-5 anni
Incarichi generali (co. 4)	d.P.C.M. su proposta Ministro -- durata 3-5 anni
Incarichi esterni (co. 6)	Max 10% prima fascia, 8% seconda fascia -- requisito 5 anni esperienza
Spoils system	Incarichi co. 3 cessano 90 giorni dopo fiducia al Governo
Uffici diretta collaborazione	Supporto politico, decadono con nuovo Ministro (30 giorni per conferma)
Divieto per il Ministro	Non puo' avocare atti dirigenziali; puo' nominare commissario ad acta
Strutture line/staff	Line = operative; Staff = supporto specialistico
Organigramma	Dipartimenti > Direzioni generali > Uffici dirigenziali non generali

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D: Qual e' il principio cardine dell'organizzazione pubblica introdotto dal D.Lgs. 165/2001? R: Il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo (or-

gani di governo) e funzione di gestione (dirigenti), sancito dall'art. 4. Il Ministro definisce obiettivi e programmi; i dirigenti adottano atti e provvedimenti amministrativi con responsabilita' esclusiva.

D: Puo' il Ministro revocare o avocare a se' un atto di competenza del dirigente? R:

No. Ai sensi dell'art. 14, co. 3 del D.Lgs. 165/2001, il Ministro NON puo' revocare, riformare, riservare o avocare atti dirigenziali. In caso di inerzia puo' fissare un termine perentorio, e se questa persiste puo' nominare un commissario ad acta. Resta salvo solo il potere di annullamento per motivi di legittimita'.

D: Come si differenziano gli incarichi dirigenziali apicali (co. 3) da quelli di livello generale (co. 4)? R: Gli incarichi di Segretario generale e Capi dipartimento (co. 3) sono con-

feriti con D.P.R. previa delibera del CdM su proposta del Ministro e sono soggetti allo spoils system (cessano dopo 90 giorni dal voto di fiducia). Gli incarichi di livello generale (co. 4) sono conferiti con d.P.C.M. su proposta del Ministro e non sono soggetti allo stesso meccanismo.

D: NON e' vero che il Segretario generale esercita una linea gerarchica diretta sui dipartimenti? R: Corretto. Il Segretario generale assicura coordinamento e raccordo tra i di-

partimenti senza assumerne la gestione diretta. Il suo ruolo e' di supporto al vertice e di coerenza organizzativa, non di sovraordinazione gerarchica sulle singole strutture dipartimentali.

D: Qual e' la differenza tra strutture line e strutture staff nell'organizzazione ministeriale? R: Le strutture line hanno responsabilita' di gestione diretta e funzioni operative (es.

Direzioni generali operative), mentre le strutture staff forniscono supporto specialistico senza responsabilita' di gestione diretta (es. uffici legali, informatici, organizzativi). Entrambe coesistono nell'organigramma ministeriale per garantire efficienza operativa e specializzazione.

QUIZ DI AUTOVERIFICA

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, quale delle seguenti funzioni spetta agli organi di governo e NON ai dirigenti?

- A) Adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
- B) Definizione di obiettivi, priorit  e programmi generali
- C) Gestione finanziaria e tecnica con autonomi poteri di spesa
- D) Organizzazione delle risorse umane assegnate agli uffici

► Risposta

2. Gli incarichi di Segretario generale e Capo dipartimento (art. 19, co. 3) cessano:

- A) Automaticamente dopo 5 anni dall'insediamento
- B) Decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo (spoils system)
- C) Con la semplice revoca del Ministro senza motivazione
- D) Solo per decadenza automatica al compimento del 70° anno di et 

► Risposta

3. Il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla PA (art. 19, co. 6) e' consentito entro quale limite percentuale per i dirigenti di prima fascia?

- A) 5% della dotazione organica
- B) 8% della dotazione organica
- C) 10% della dotazione organica
- D) 15% della dotazione organica

► Risposta

4. Le attribuzioni dei dirigenti previste dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 possono essere derogate:

- A) Con semplice atto ministeriale motivato
- B) Solo con delibera del Consiglio dei ministri
- C) Soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative
- D) Non possono mai essere derogate in nessun caso

► Risposta

5. Chi presiede il collegio dei docenti?

- A) Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale
- B) Il membro piu' anziano del collegio
- C) Il dirigente scolastico
- D) Il presidente del consiglio di istituto

► Risposta

6. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, decadono:

- A) Al termine di ogni anno solare
- B) All'atto del giuramento del nuovo Ministro, se non confermati entro 30 giorni
- C) Automaticamente dopo 5 anni dalla loro istituzione
- D) Solo se espressamente revocati con atto formale del nuovo Ministro

► Risposta

Riferimenti incrociati

- **Capitolo 2** -- Il Ministero dell'Interno (applicazione del modello dipartimentale e nomina Capo della Polizia con D.P.R.)
- **Capitolo 3** -- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (applicazione del modello dipartimentale con d.P.C.M. 208/2023)
- **Capitolo 5** -- Il Ministero dell'Universita' e della Ricerca (nomina Capo dipartimento con d.P.C.M.)
- **Capitolo 6** -- Il MEF (modello a quattro dipartimenti; nomina Ragioniere generale con D.P.R.)
- **Capitolo 7** -- L'Agenzia delle Entrate (strutture line/staff in un'agenzia fiscale autonoma)
- **Capitolo 8** -- Il Ministero della Giustizia (nomina Capo DAP con D.P.R.; Segretariato generale)
- **Capitolo 9** -- Il Ministero del Turismo (modello con Segretariato generale e sole direzioni generali)
- **Capitolo 10** -- L'INPS (separazione indirizzo/gestione in un ente previdenziale)
- **Capitolo 11** -- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (autonomia organizzativa entro indirizzi ministeriali)
- **Capitolo 12** -- AgID (modello di agenzia con vigilanza del Presidente del Consiglio)